

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의요구 및 권고

제 목 위원회 운영 서류관리 미흡

관 계 부 서 급여등재실

내 용

1. 업무개요

급여등재실은 요양급여대상 또는 비급여대상으로 결정되지 아니한 행위·치료재료의 요양급여대상 여부의 결정을 위하여 요양급여대상 여부 확인 및 경제성·급여적정성 등의 평가를 위한 전문평가위원회¹⁾를 운영하고 있고, 전문평가위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위한 소위원회²⁾를 구성·운영하고 있다.

2. 회의록 작성 및 서명 누락

가. 관계규정

「전문평가위원회 운영규정」(이하 “평가위원회규정”이라 한다) 제6조 및 제9조에 따르면 해당 전문평가위원회의 실무를 담당하는 간사(2급 직원)는 회의록을 작성하여 위원장과 출석위원 전원의 서명 또는 날인을 받아 보존하도록 되어있다.

그리고 동 규정 제5조제6항에 따라 전문평가위원회의 각 소위원회에 관하여 정한 사항 이외에 대하여는 전문평가위원회의 운영을 준용하여야하므로 각

1) 의료행위전문평가위원회, 한방의료행위전문평가위원회, 디지털의료전문평가위원회(* 22.10. 신설), 치료재료 전문평가위원회, 인체조직전문평가위원회

2) 요양급여대상·비급여대상 여부 확인 소위원회, 치료재료 허가범위 초과 사용 평가 소위원회, 치료재료 가치평가 소위원회, 치료재료 재평가 소위원회

소위원회에서도 회의록을 작성하여 위원장과 출석위원 전원의 서명 또는 날인을 받아 보존하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■ 소위원회는 2021. 5.~2022. 9.까지 개최된 총 4차례 소위원회에 대하여 회의록을 작성하였으나 위원장 및 출석위원의 서명을 받지 않았고, ■ 소위원회는 2020. 2.~2023. 3.까지 개최된 총 136차례 소위원회에서 소위원회 개최 수가 많고 각 의결 내용이 단순하다는 이유로 회의록을 작성하지 않고 최종 의결 결과서인 소위원회 검토확인서를 작성하여 위원장 서명만 받아 보관하고 있다.

3. 서류 징구 누락

가. 관계규정

평가위원회규정 제4조제5항 및 제6항에 따르면 선정위원은 대리인을 시켜 전문평가위원회 회의에 출석하게 하거나 의결을 하게 하여서는 아니 되나 일부 위원³⁾을 제외한 나머지 위원 중 부득이한 사유로 전문평가위원회에 출석할 수 없을 때에는 직무대리자로 하여금 전문평가위원회에 출석하여 의결권을 행사하게 할 수 있고, 이 경우 대리인 선임서를 회의개최 2일 전까지 위원장에게 제출하도록 되어있다.

또한 「개인정보보호법」 제15조 및 제17조에 따르면 개인정보 수집·이용 및 제3자에게 제공하는 경우 정보주체의 동의를 받도록 되어있고, 평가위원회규정 제11조에 따르면 위원 및 전문평가위원회에 참석하는 자는 의결 등과 관련하여 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 되며 위원으로 위촉된 이후 최초로 개최되는 회의 개시 전까지 청렴서약서 및 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(이하 “개인정보동의서”라 한다)를 위원장에게 제출하도록 되어있다.

3) 학회가 추천하는 전문가, 관련학계 또는 전문기관에 종사하는 전문가

그리고 평가위원회규정 제5조제6항 및 「치료재료 가치평가 운영규정」 제20조에 따르면 전문평가위원회의 각 소위원회 및 ■ 소위원회에 관하여 정한 사항 이외에 대하여는 전문평가위원회의 운영을 준용하도록 되어있다.

따라서 급여등재실은 각 전문평가위원회 및 소위원회에 참석하는 위원 및 대리인에게 청렴서약서 및 개인정보동의서를 징구하여 의결과 관련된 비밀이 누설·유출되지 않도록 하여야 하며, 참석위원 및 대리인의 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공에 문제가 없도록 하여야 하고, 위원이 직무대리자로 하여금 출석·의결하게 하는 경우에는 대리인에게 대리인 선임서를 반드시 제출받아야 한다.

나. 청렴서약서 및 개인정보동의서 징구 누락

그런데 [별표 1] “서류 징구 누락 내역” 과 같이 ■ 소위원회 참석 일부 위원에게서 평가위원회규정에 따른 청렴서약서 및 개인정보동의서를 징구하지 않았다.

그리고 ♠·♠·♥·♠ 전문평가위원회 및 ■ 소위원회 일부 위원의 직무대리인이 위원회에 출석하였으나 평가위원회규정에서 위원회 참석자에게 의결 등과 관련하여 알게 된 비밀누설을 금지(및 「개인정보보호법」 개인정보 주체에게 동의서 징구)하고 있음에도 동 규정에 대리인에 대한 징구 조항이 없다는 이유로 일부 대리인에게서 청렴서약서 및 개인정보동의서를 징구하지 않았다.

다. 대리인 선임서 징구 누락

♥ 전문평가위원회에서 [별표 1] “서류 징구 누락 내역” 과 같이 일부 위원의 직무대리인이 전문평가위원회에 출석·의결하였으나 평가운영규정에서 대리인 선임서를 회의개최 2일 전까지 위원장에게 제출토록 되어있음에도 총 2건에 대하여 대리인 선임서를 징구하지 않았다.

4. 서면회의 의결서식 서명 누락

가. 관계규정

평가위원회규정 제4조제3항에 따르면 전문평가위원회 서면 의결의 경우 의결서식은 별지 제7호서식 “전문평가위원회 서면 의결서” 및 별지 제8호서식 “전문평가위원회 서면 의결결과”에 따르도록 되어 있다.

또한 동 규정 제5조의2에 따르면 ■ 소위원회 서면 의결의 경우 의결서식은 별지 제9호서식 “♣ 소위원회 서면 검토 확인서” 및 별지 제10호서식 “♣ 소위원회 서면 검토 결과”에 따르도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 [별표 2] “서명 의결서식 서명 누락 내역”과 같이 ♥·♠전문평가위원회에서 각 1명 위원의 “전문평가위원회 서면 의결서” 서명이 누락되었으며, ■ 소위원회에서 총 3명 위원의 “♣ 소위원회 서면 검토 확인서” 서명이 누락되었다.

그 결과 위원회 운영·관리에 필요한 서류관리 미흡으로 위원회의 공정성·객관성이 훼손될 우려가 있다.

관계부서 의견

① 회의록 작성 및 서명 누락 관련

급여등재실은 소위원회 회의록 작성 및 참석 위원(장) 서명 필요성에 동의하며 향후 평가위원회규정에 따라 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

② 서류 징구 누락 관련

급여등재실은 평가위원회규정에 따라 위원들에게 청렴서약서 및 개인정보동의서를 징구하고 있으나 위원의 직무대리인이 참석하는 경우에도 비밀 누설 방지를 위하여 관련 서류를 징구해야 할 필요성에 대하여 공감하였고, 감사의견을 수용하여 전문평가위원회 및 소위원회의 참석 위원·대리인에게 청렴서약서 및 개인정보동의서, 대리인 선임서 징구를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

③ 서면회의 의결서식 서명 누락 관련

급여등재실은 향후 서면회의 의결 서류에 위원의 서명이 누락되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 개발상임이사는

- ① □부, ▮부가 전문평가위원회 및 소위원회에 참석하는 대리인에게도 청렴서약서 및 개인정보동의서를 받아 위원회 관련 정보보호가 강화될 수 있도록 하시고,(권고)
- ② 앞으로 ■부, □부, ▮부에게 전문평가위원회 및 소위원회에 참석하는 위원에 대하여 청렴서약서 및 개인정보동의서 징구가 누락되지 않도록 하시기 바라며,
- ③ ■부에게 ■ 소위원회가 평가위원회규정에 따라 운영·관리되도록 회의록에 참석 위원(장) 서명을 누락 없이 받도록 조치하시고,
- ④ ▣부에게 평가위원회규정에 따라 ▣ 소위원회 회의록을 반드시 작성하고

회의록 및 서면회의 의결 서류에 위원(장) 서명이 누락되지 않도록 하시기 바라며,

⑤ ㉮부에게 전문평가위원회에 참석하는 위원·대리인에 대하여 대리인 선임서 징구 및 서면회의 의결 서류 서명이 누락되지 않도록 조치하시고,

⑥ 관련부에는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(기관주의)

[별표 1]

서류 징구 누락 내역(위원)

연번	위원회 (소위원회)	회의차수	회의일자	징구 누락 위원(대리인)	징구 누락 서류	
					청렴 서약서	개인정보 동의서
1	●소위원회	2021년 제1차	2021. 5. 10.	A	O	O
2		2021년 제1차	2021. 5. 10.	B	O	O
3		2021년 제1차	2021. 5. 10.	C	O	O
4		2021년 제1차	2021. 5. 10.	D	O	O
5		2021년 제1차	2021. 5. 10.	E	O	O
6		2021년 제1차	2021. 5. 10.	F	O	O
7		2021년 제1차	2021. 5. 10.	G	O	O
8		2021년 제2차	2021. 12. 2.	H	O	O
9		2021년 제2차	2021. 12. 2.	I	O	O
10		2021년 제2차	2021. 12. 2.	J	O	O
11		2021년 제2차	2021. 12. 2.	K	O	O
12		2021년 제2차	2021. 12. 2.	L	O	O
13		2022년 제1차	2022. 3. 10.	M	-	O
14		2022년 제1차	2022. 3. 10.	N	-	O
15		2022년 제1차	2022. 3. 10.	O	O	O
16		2022년 제1차	2022. 3. 10.	P	-	O
17		2022년 제1차	2022. 3. 10.	Q	O	O
18		2022년 제2차	2022. 9. 30.	R	-	O
19		2022년 제2차	2022. 9. 30.	S	-	O
20		2022년 제2차	2022. 9. 30.	T	-	O
21		2022년 제2차	2022. 9. 30.	U	-	O
22		2022년 제2차	2022. 9. 30.	V	-	O
23		2022년 제2차	2022. 9. 30.	W	-	O
24		2022년 제2차	2022. 9. 30.	X	O	O
25		2022년 제2차	2022. 9. 30.	Y	-	O

서류 징구 누락 내역(대리인)

연번	위원회 (소위원회)	회의차수	회의일자	징구 누락 위원(대리인)	징구 누락 서류		
					대리인 선임서	청렴 서약서	개인정보 동의서
1	☞ 전문평가위원회	2021년 제10차	2021. 10. 18.	A	-	O	O
2		2021년 제10차	2021. 10. 18.	B	-	O	O
3		2021년 제10차	2021. 10. 18.	C	-	O	O
4		2021년 제10차	2021. 10. 18.	D	-	O	O
5		2021년 제10차	2021. 10. 18.	E	-	O	O
6		2021년 제11차	2021. 11. 15.	F	-	O	O
7		2021년 제11차	2021. 11. 15.	G	-	O	O
8		2021년 제11차	2021. 11. 15.	H	-	O	O
9		2021년 제11차	2021. 11. 15.	I	-	O	O
10		2021년 제12차	2021. 12. 13.	J	-	O	O
11		2021년 제12차	2021. 12. 13.	K	-	O	O
12		2021년 제12차	2021. 12. 13.	L	-	O	O
13		2021년 제12차	2021. 12. 13.	M	-	O	O
14		2021년 제8차	2021. 8. 23.	N	-	O	O
15		2021년 제8차	2021. 8. 23.	O	-	O	O
16		2021년 제8차	2021. 8. 23.	P	-	O	O
17		2021년 제8차	2021. 8. 23.	Q	-	O	O
18		2021년 제8차	2021. 8. 23.	R	-	O	O
19		2021년 제9차	2021. 9. 13.	S	-	O	O
20		2021년 제9차	2021. 9. 13.	T	-	O	O
21		2021년 제9차	2021. 9. 13.	U	-	O	O
22		2021년 제9차	2021. 9. 13.	V	-	O	O
23		2021년 제9차	2021. 9. 13.	W	-	O	O
24		2022년 제10차	2022. 9. 19.	X	-	O	O
25		2022년 제10차	2022. 9. 19.	Y	-	O	O
26		2022년 제11차	2022. 10. 17.	Z	-	O	O
27		2022년 제12차	2022. 11. 21.	AA	-	O	O
28		2022년 제13차	2022. 12. 12.	BB	-	O	O
29		2022년 제13차	2022. 12. 12.	CC	-	O	O
30		2022년 제1차	2022. 1. 17.	DD	-	O	O
31		2022년 제1차	2022. 1. 17.	EE	-	O	O
32		2022년 제1차	2022. 1. 17.	FF	-	O	O
33		2022년 제1차	2022. 1. 17.	GG	-	O	O
34		2022년 제5차	2022. 4. 18.	HH	-	O	O
35		2022년 제5차	2022. 4. 18.	II	-	O	O
36		2022년 제5차	2022. 4. 18.	JJ	-	O	O
37		2022년 제6차	2022. 5. 23.	KK	-	O	O
38		2022년 제6차	2022. 5. 23.	LL	-	O	O
39		2022년 제7차	2022. 6. 20.	MM	-	O	O

연번	위원회 (소위원회)	회의차수	회의일자	징구 누락 위원(대리인)	징구 누락 서류		
					대리인 선임서	청렴 서약서	개인정보 동의서
40		2022년 제7차	2022. 6. 20.	NN	-	O	O
41		2022년 제8차	2022. 7. 18.	OO	-	O	O
42		2022년 제8차	2022. 7. 18.	PP	-	O	O
43		2023년 제1차	2023. 1. 16.	QQ	-	O	O
44		2023년 제1차	2023. 1. 16.	RR	-	O	O
45		2023년 제1차	2023. 1. 16.	SS	-	O	O
46		2023년 제1차	2023. 1. 16.	TT	-	O	O
47		2023년 제2차	2023. 2. 20.	UU	-	O	O
48		2023년 제2차	2023. 2. 20.	VV	-	O	O
49		2023년 제2차	2023. 2. 20.	WW	-	O	O
50		2023년 제2차	2023. 2. 20.	XX	-	O	O
51		2023년 제3차	2023. 3. 20.	YY	-	O	O
52		2023년 제3차	2023. 3. 20.	ZZ	-	O	O
53		2023년 제4차	2023. 4. 17.	AAA	-	O	O
54		2023년 제4차	2023. 4. 17.	BBB	-	O	O
55	♠ 전문평가위원회	2022년 제1차	2022. 11. 24.	CCC	-	O	O
56		2022년 제1차	2022. 11. 24.	DDD	-	O	O
57	♠♥ 공동 전문평가위원회	2021년 제3차	2021. 12. 13.	EEE	-	O	O
58		2021년 제3차	2021. 12. 13.	FFF	-	O	O
59		2021년 제3차	2021. 12. 13.	GGG	-	O	O
60		2021년 제3차	2021. 12. 13.	HHH	-	O	O
61		2022년 제2차	2022. 9. 19.	III	-	O	O
62		2022년 제2차	2022. 9. 19.	JJJ	-	O	O
63	♥ 전문평가위원회	2020년 제13차	2020. 11. 18.	KKK	O	-	-
64		2021년 제2차	2021. 2. 3.	LLL	O	-	-
65		2020년 제11차	2020. 10. 7.	MMM	-	O	O
66		2020년 제12차	2020. 11. 4.	NNN	-	O	O
67		2020년 제13차	2020. 11. 18.	OOO	-	O	O
68		2020년 제14차	2020. 12. 2.	PPP	-	O	O
69		2020년 제3차	2020. 3. 6.	QQQ	-	O	O
70		2020년 제4차	2020. 4. 7.	RRR	-	O	O
71		2020년 제4차	2020. 4. 7.	SSS	-	O	O
72		2020년 제5차	2020. 4. 22.	TTT	-	O	O
73		2020년 제6차	2020. 5. 14.	UUU	-	O	O
74		2020년 제6차	2020. 5. 14.	VVV	-	O	O
75		2020년 제6차	2020. 5. 14.	WWW	-	O	O
76		2020년 제7차	2020. 6. 3.	XXX	-	O	O
77		2020년 제7차	2020. 6. 3.	YYY	-	O	O
78		2020년 제8차	2020. 7. 8.	ZZZ	-	O	O
79		2020년 제8차	2020. 7. 8.	AAAA	-	O	O
80		2020년 제9차	2020. 8. 5.	BBBB	-	O	O

연번	위원회 (소위원회)	회의차수	회의일자	징구 누락 위원(대리인)	징구 누락 서류		
					대리인 선임서	청렴 서약서	개인정보 동의서
81		2021년 제10차	2021. 10. 6.	CCCC	-	O	O
82		2021년 제11차	2021. 11. 3.	DDDD	-	O	O
83		2021년 제12차	2021. 12. 1.	EEEE	-	O	O
84		2021년 제12차	2021. 12. 1.	FFFF	-	O	O
85		2021년 제2차	2021. 2. 3.	GGGG	-	O	O
86		2021년 제3차	2021. 3. 3.	HHHH	-	O	O
87		2021년 제3차	2021. 3. 3.	IIII	-	O	O
88		2021년 제4차	2021. 4. 7.	JJJJ	-	O	O
89		2021년 제5차	2021. 5. 6.	KKKK	-	O	O
90		2021년 제5차	2021. 5. 6.	LLLL	-	O	O
91		2021년 제6차	2021. 6. 2.	MMMM	-	O	O
92		2021년 제6차	2021. 6. 2.	NNNN	-	O	O
93		2021년 제9차	2021. 9. 1.	OOOO	-	O	O
94		2021년 제9차	2021. 9. 1.	PPPP	-	O	O
95	◆ 전문평가위원회	2022년 제4차	2022. 12. 14.	QQQQ	-	O	O
96	■ 소위원회	2020년 제3차	2020. 4. 22.	RRRR	-	O	O
97		2020년 제4차	2020. 4. 29.	SSSS	-	O	O
98		2020년 제5차	2020. 6. 25.	TTTT	-	O	O
99		2020년 제6차	2020. 7. 23.	UUUU	-	O	O
100		2020년 제8차	2020. 10. 29.	VVVV	-	O	O
101		2020년 제9차	2020. 11. 12.	WWWW	-	O	O

[별표 2]

서면 의결서식 서명 누락 내역

연번	위원회	서면회의일자	결과보고문서	문서제목	서명누락 위원
1	◆ 전문평가위원회	2021.6.7.~6.9.	투부-1400 (2021.6.15.)	2021년 제2차 ⚡전문평가위원회 서면심의 평가결과 보고	A
2	♥ 전문평가위원회	2021.8.4.~8.10.	투부-1902 (2021.8.18.)	2021년 제8차 ♥전문평가위원회 서면심의 평가결과 보고	B
3	■ 소위원회	2020.4.1.~4.3.	■부-645 (2020.4.10.)	제8차 ■ 소위원회 감체감사 서면회의 검토결과 보고	C
4		2021.6.25.~6.29.	■부-1081 (2021.7.1.)	제2차 ■ 소위원회 내과계 서면회의 검토결과 보고	D
5		2022.2.24.~2.28.	■부-369 (2022.3.8.)	제4차 ■ 소위원회 감체감사 서면회의 검토결과 보고	E